CONFIDENTIAL

保密协议

本保密协议(以下简称“本协议”)由上海合生纪康生物科技有限公司(以下简称“披露方”)与 上海厚雪私募基金管理有限公司(以下简称“接收方")于2026年8月11日(以下简称 “生效日”)于上海市签署,并自该日期生效。

当单指上述任何一方时使用“一方”;当指代上述双方时,称为“双方”。

背景

披露方拟与指定投资方进行拟议投资事项,并向接收方披露某些非公开和保密信息(见下 述“保密信息”定义),供接收方代表投资方进行尽调评估拟议投资事项(“目的”或“合 作事项”),双方同意已经或即将披露的保密信息受到本协议的约束。

1.保密。接收方应对保密信息予以严格保管和保密,并采取一切必要措施(该等措施应不 低于接收方保护自身保密信息所采取的措施和审慎程度)防止接收方、其有必要知悉保

区

密信息的雇员、代理人、代表(“接收方代表”)对任何保密信息的未经授权或意外的

基

访问、泄露、复制或使用。未经披露方事先书面授权,接收方自已不得,也不得允许其

募

接收方代表:

向任何第三方披露或以其他方式使任何第三方获得任何保密信息,为本协议(a)

明示允许之自的所必须使用该等保密信息的接收方代表除外,但该等接收方 代表应被告知本协议的存在和接收方在本协议项下的义务并书面同意与接收 方一样受本协议约束;接收方应对接收方代表的任何违约行为向披露方承担 连带责任,如同接收方自身违约一样。

为本协议明示允许之自的以外的其他目的使用任何保密信息。(b)

(c):除本协议明示允许的合作事项投资方外,接收方不得将保密信息用于向任何 第三方提供咨询服务、出具报告或任何形式的意见。

尽管有前述规定,对法律明示要求披露之保密信息的披露不应被禁止,但条件是:(i)在作

生

出披露之前,接收方已事先向披露方发出书面通知告知该等披露以便披露方有机会寻求保

合H

护令或其他救济并且采取一切可用措施维护被披露信息的机密性及(i)披露方被给予合

海

理机会对该等披露的必要性和范围提出异议(ii)仅披露有必要披露的最小范围。

接收方应采取一切必要措施保证知晓保密信息的任何人了解接收方在本协议项下的义务, 并确保相关方如同接收方一样受本协议项下的保密和不披露义务的约束。

2.材料的返还。一切保密信息及一切在本协议下披露的材料为披露方的独有财产。经披露 方要求,接收方应立即向披露方交付返还(且不保留任何副本)或由披露方自行决定是

CONFIDENTIAL

否由接收方给予销毁。接收方可按照法律法规规定为留档之目的保留相关保密信息。在 遵循该等要求后,接收方在本协议项下的义务继续存在。

接收方同意赔偿披露方由于接收方及接收方代表违反其本协议下的义务而令披露方遭受的

無

全部损失。除前述赔偿义务外,若接收方或接收方代表违反本协议项下保密义务,接收方 还应向披露方支付违约金人民币100000元;违约金不足以弥补披露方实际损失的,披露方 仍有权就不足部分另行主张赔偿。赔偿与违约金并行适用,互不排斥。

4.披露方对其权利的运用不影响其根据法律规定应获得的其他补偿。

生物

5.可分割性。本协议条款应被视为是可分割的。本协议中任何一条或多条规定的失效或无 法执行不影响其他条款的有效性及可执行性。

6.约束力。本协议对对方及其各自的继承人、受让人均有约束力。本协议也约束双方各自 的关联公司。

7.管辖法律;管辖权。本协议的订立、效力、解释、履行、修改及终止受中华人民共和国 实体法管辖并据其解释。

8.因本协议而产生的或与本协议相关的任何争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根 据申请仲裁时其现行有效的规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

9.本协议自双方盖章之日起自本协议文首所载生效日生效。本协议一式两份,双方各执一 份。除非本协议下有或双方另行有约定,本协议下的保密义务自生效日起持续有效,直 至保密信息依法进入公有领域。

3.保密信息。“保密信息”是指由披露方或其指定方、关联方、雇员或代理人向接收方或 其接收方代表口头、书面、电子或任何其他形式披露的关于披露方目前的或计划的业务、 资产、财务、经营、技术、人事等方面的信息、文件、数据、预测、名单、规章制度等, 以及为进行合作事项而达成的任何合同、协议、约定或在进行合作事项过程中产生的任 何会议纪要、会谈记录以及其他任何披露方非公开信息。尽管有前述规定,“保密信息” 不包括以下信息:

在向接收方披露之时或之后,不因接收方或其接收方代表的作为或不作为,

(a)

成为公有领域的一部分的; 在向接收方披露之前,已为接收方合法占有(有存在于该等披露之前的合法

(b)

书面证据所证明)的; 本协议签署后,由不对披露方就该等信息承担保密责任的任何人向接收方合

(C)

法无违约披露的;或 本协议签署后,由接收方或接收方代表(不了解或无法获得本协议项下披露

(d)

理

的任何保密信息)独立开发(有与开发同步的合法书面证据所证明)。

接收方对构成保密信息但符合前述规定范围的信息负有证明义务。未对任何机密的或专有 的保密信息作标记或指定将不影响其构成本协议项下的保密信息。

生

有限

上海合生纪康生物科技

章

A口

海

管理有企

公

上海厚雪私募基金管理有限

三

【以下无正文】

兹以为证，双方于文首所载日期签署本协议，且自该日起生效。